

Universidad Abierta y a Distancia de México
Asignatura: DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL
Docente en Línea: Cristian Ortega Barerra

Actualización, reformas y jurisprudencia.



Herramienta: Google Gemini, Instrucciones: Genera una imagen de la jurisprudencia en México, tipo icono; Análisis: Se corroboró contra fuentes primarias, sin necesidad de edición.

Jurisprudencia. Concepto. Base Constitucional y legal.

Dentro de las fuentes del derecho se encuentran las fuentes formales, materiales, históricas y sociales.

Fuente se entiende como el lugar de donde brota alguna cosa, en este caso, el derecho o la normatividad.

Las fuentes formales, serán aquellas que conforman los procesos de creación de la norma jurídica; como el proceso legislativo, la jurisprudencia o precedente o, la costumbre. Las materiales o reales son aquellos acontecimientos como la impulsan la creación de la ley sin estar necesariamente ligados a lo jurídico como la economía, política, cultura, etc. Las históricas se forman por vestigios del pasado que contienen normas que inspiran a las

actuales. Por último, las sociales, son los movimientos de la población que impulsan la creación normativa.

Así, la jurisprudencia será una fuente formal, al ser el proceso por medio del cual se establecen interpretaciones de las normas que son vinculantes por haber sido dadas por un órgano jurisdiccional con facultades de interpretar la ley y resolver casos concretos a nivel Federal.

“La palabra jurisprudencia posee dos acepciones distintas. En una de ellas equivale a ciencia del derecho o teoría del orden jurídico positivo. En la otra, sirve para designar el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales.”(García Máynez, 2002, p. 68) es decir, se trata de la interpretación vinculante que de la norma, hace la autoridad competente respectiva.

Actualmente se pueden formar estos criterios:

- a) Por reiteración; se da cuando se resuelven 5 asuntos ininterrumpidos, del mismo tipo, en el mismo sentido.
- b) Por contradicción de tesis, que nace cuando hay dos asuntos similares que han sido resueltos con criterios diversos, de dónde la autoridad superior, debe decir cuál de los dos criterios imperará.
- c) Por precedente obligatorio, se da cuando la Suprema Corte en Pleno resuelve un asunto, requiere al menos 6 votos.

Así entonces, las interpretaciones normativas formarán parte de las fuentes del derecho y con ello, de las del Derecho a la Seguridad Social.

Análisis de criterios jurisprudenciales.



Herramienta: Google Gemini, Instrucciones: crea una imagen tipo icono en donde se observe la seguridad social para nietos, parejas del mismo sexo y trabajadores; Análisis: Se corroboró contra fuentes primarias, sin necesidad de edición.

Por lo anterior, se analizarán ahora algunos criterios jurisprudenciales sobresalientes en materia de seguridad social:

a) ACCESO A AL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA PAREJAS DEL MISMO SEXO.

"La Dirección Jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió un criterio de interpretación, para efectos administrativos, de diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social vigente y de la de 1973, a fin de garantizar que las parejas del mismo sexo en una relación de concubinato, tengan acceso al Seguro de Enfermedades y Maternidad, y a la Pensión por Viudez, independientemente de su preferencia sexual o estado civil." ("IMSS garantiza el acceso a la seguridad social a parejas del mismo sexo en una relación de concubinato | Sitio Web "Acercando el IMSS al Ciudadano"")

Con este criterio se hace vigente el derecho humano a la igualdad y no discriminación en materia de derecho a la seguridad social. Ello, "con motivo de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 2/2010 promovida por la entonces Procuraduría General de la República y en el marco de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, derivó en la emisión de un criterio de interpretación para permitir el acceso al referido seguro al cónyuge del asegurado (a) o pensionado (a), con independencia de si se trata de matrimonio entre personas del mismo o distinto sexo, criterio que no se hizo extensivo a otras figuras como

el concubinato." ("IMSS garantiza el acceso a la seguridad social a parejas del mismo sexo en una relación de concubinato | Sitio Web "Acercando el IMSS al Ciudadano"")

Al mismo tiempo, este criterio permite el acceso a pensiones, servicio médico y demás prestaciones del IMSS.

b) PENSIÓN POR ORFANDAD. EL NIETO SUJETO A PATRIA POTESTAD SE EQUIPARA A UN HIJO Y PUEDE SOLICITARLA, CUANDO ALGUNO DE LOS ABUELOS ASUMIÓ LAS OBLIGACIONES LEGALES EN AUSENCIA DE SUS PADRES.

Según la jurisprudencia con registro digital 2027265, de la undécima época, en materia Constitucional y Administrativa, emitida por la Segunda Sala, con número 2ª/J.47/2023, y rubro "PENSIÓN POR ORFANDAD. EL NIETO SUJETO A PATRIA POTESTAD SE EQUIPARA A UN HIJO Y PUEDE SOLICITARLA, CUANDO ALGUNO DE LOS ABUELOS ASUMIÓ LAS OBLIGACIONES LEGALES EN AUSENCIA DE SUS PADRES", "la pensión por orfandad a favor de los hijos son constitucionales, al no vulnerar los derechos de igualdad y no discriminación, en relación con el derecho a la seguridad social; además, al realizar una interpretación conforme del acto de aplicación determina que el nieto sujeto a patria potestad se equipara a un hijo y puede solicitar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado la pensión por orfandad, cuando los abuelos la ejercieron por decisión jurisdiccional de forma previa, ante la ausencia de los padres, y hubiera existido dependencia económica." ("Detalle - Tesis - 2027265")

Es decir, que los nietos, dependientes económicos dependientes de los abuelos previo a la solicitud de pensión; tienen derecho a ella por equipararse a los hijos, con lo que se cumple el objetivo de proteger el núcleo familiar "no obstante, atendiendo a la realidad social, los nietos sujetos a patria potestad se equiparan a los hijos, aunque no exista un vínculo paterno-filial, en los casos en que la abuela trabajadora actúe como madre del infante asumiendo las obligaciones y los deberes legales que les corresponden a los padres, derivado del ejercicio de la patria potestad de su nieto otorgado en un diverso juicio familiar, cuando la dependencia económica recaiga directamente en ella. Interpretación que tiene como finalidad tutelar el derecho a la seguridad social con motivo

de la muerte de la persona trabajadora o pensionada y cuidar del desamparo a los miembros de la familia, de quienes se debe garantizar la subsistencia dada la muerte del sostén económico. Protección a este derecho que debe imperar desde una perspectiva amplia y no en un esquema restrictivo de familia, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." ("Detalle - Tesis - 2027265")

Esta controversia surge de que el ISSSTE negó a un nieto este derecho al no acreditar la filiación entre él y su abuela fallecida aun cuando ésta había sido su sostén económico y había asumido las obligaciones de la patria potestad al carecer de figuras paternas.

c) SE DECLARA INCONSTITUCIONAL EL REQUISITO DE CINCO AÑOS DE CONVIVENCIA PARA ACREDITAR ANTE EL ISSSTE EL CONCUBINATO Y ACCEDER A LA PENSIÓN POR MUERTE, ASÍ COMO A LOS SERVICIOS DE SALUD: (Amparo en revisión 268/2025, Resuelto en sesión de Pleno de 10 de febrero de 2026)

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la inconstitucionalidad de los artículos 41, fracción I, y 131, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que exigían acreditar al menos cinco años de vida en común para reconocer el concubinato y acceder a la pensión por muerte y a los servicios de salud.

El Pleno concluyó que este requisito, aunque tiene como finalidad evitar abusos o fraudes en pensiones, no es la medida menos restrictiva para garantizar la sostenibilidad del sistema de seguridad social, pues esta se puede alcanzar mediante la valoración de pruebas de convivencia, dependencia económica o apoyo mutuo, sin cerrar la puerta a relaciones estables de menor duración." ("Inicio")

"El Pleno concluyó que este requisito, aunque tiene como finalidad evitar abusos o fraudes en pensiones, no es la medida menos restrictiva para garantizar la sostenibilidad del sistema de seguridad social, pues esta se puede alcanzar mediante la valoración de pruebas de convivencia, dependencia económica o apoyo mutuo, sin cerrar la puerta a relaciones estables de menor duración." ("Inicio")

d) SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR: UN TEMA PENDIENTE.

"MRGG[i] se desempeñó como trabajadora del hogar por más de 50 años. Como parte de sus labores, realizaba la limpieza de la casa y preparaba las comidas. También lavaba la ropa, los platos y las áreas comunes de edificios. A su centro de trabajo acudía de lunes a sábado en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sin horas de comida ni descanso. En 2016, la relación de trabajo terminó y MRGG demandó de sus patronas el pago de las siguientes prestaciones: indemnización constitucional, salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad y tiempo extraordinario, al igual que la inscripción retroactiva al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)." (Cruz)

"La Junta también determinó, con base en el artículo 338, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo (LFT), y en el artículo 13, fracción II, de la Ley del Seguro Social (LSS), que las patronas no estaban obligadas a inscribir a la trabajadora al IMSS y, en el mismo sentido, consideró que tampoco se encontraban obligadas a pagar las aportaciones respectivas al Infonavit." (Cruz)

"Inconforme con el laudo, la trabajadora promovió un juicio de amparo directo ante un tribunal colegiado, el cual solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerciera su facultad de atracción para conocer del caso." (Cruz)

"La SCJN atrajo el asunto con el registro de amparo directo 9/2018, el cual ha pasado a constituir una de las sentencias más relevantes emitidas por el máximo tribunal. En este amparo, la Corte describe y desarrolla el contenido del derecho humano a la seguridad social; esto bajo la luz del principio de igualdad, pues, tal como se enfatiza en la sentencia, “estadísticamente la labor del hogar es realizada preponderantemente por mujeres”. Y en este sentido, el máximo tribunal concluye que el artículo 13, fracción II, de la LSS, al no prever a las personas trabajadoras del hogar como sujetos del régimen obligatorio del IMSS, se traduce en una discriminación indirecta hacia la mujer, motivo por el cual resulta inconstitucional." (Cruz)

"la Corte sienta un precedente importante en la materia al plantearle al Instituto la implementación de "un programa piloto que tenga como fin último, diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar"" (Cruz) "el 2 de julio de 2019, dos meses después de que iniciara la primera fase del programa, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaban, entre otras varias disposiciones de la LFT, los artículos 12 y 13 de la LSS. En el segundo de éstos, referente a los sujetos de aseguramiento voluntario en el régimen obligatorio, fue derogada la fracción II, la cual contemplaba a las personas trabajadoras del hogar." (Cruz) mismas que deben ser inscritas independientemente del trabajo que desarrollen por mes, pues se paga por mes adelantado la cuota de aseguramiento.

e) "APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. SON PROPIEDAD DEL TRABAJADOR, EMPLEADO O SERVIDOR PÚBLICO, POR CONSIDERARLO ASÍ EL DERECHO JURISPRUDENCIAL INTERNO Y EL INTERAMERICANO." ("Detalle - Tesis - 2026350")

En la tesis aislada con registro 2026350, de la Undécima Época, de 28 de abril de 2023, con rubro "APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. SON PROPIEDAD DEL TRABAJADOR, EMPLEADO O SERVIDOR PÚBLICO, POR CONSIDERARLO ASÍ EL DERECHO JURISPRUDENCIAL INTERNO Y EL INTERAMERICANO", se determinó que "las aportaciones de seguridad social son propiedad del trabajador, empleado o servidor público, no sólo porque así lo considera el derecho jurisprudencial interno, sino también porque el interamericano así lo determina y, por ello, la autoridad responsable, al abordar el análisis de la procedencia de la acción para reclamar su devolución debe ponderar ese aspecto." ("Detalle - Tesis - 2026350"), ello derivado de que "En un juicio contencioso administrativo, la causahabiente de un servidor público del Gobierno del Estado de Nayarit –fallecido– que realizó aportaciones al Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio de esa entidad –parte demandada en dicho procedimiento– demandó, entre otras prestaciones, la devolución de las aportaciones que le fueron descontadas a dicho empleado y que le fueron negadas. La autoridad responsable –Tribunal de Justicia Administrativa– determinó que la actora no tenía derecho a recibir dichas aportaciones

porque el extinto servidor público, previamente, había perdido la calidad de trabajador en activo, al haber concluido la relación laboral." ("Detalle - Tesis - 2026350")

Este criterio se estableció dado que "las aportaciones –cotizaciones o cuotas obrero patronales– al régimen de seguridad social, tienen como fin cumplir con los postulados contenidos en la fracción XI del apartado B del artículo 123 constitucional, pero son propiedad del trabajador, empleado o servidor público, no sólo porque así lo considera el derecho jurisprudencial interno que confirma el motivo de creación de la norma jurídica de derecho legislado sino, además, porque el derecho jurisprudencial interamericano lo determina al señalar que los elementos fundamentales del derecho a la seguridad social son: (i) disponibilidad; (ii) riesgos e imprevistos sociales, por cuanto a que los Estados tienen la obligación de garantizar que se establezcan sistemas de salud que prevean un acceso adecuado de todas las personas a los servicios de salud, que deben ser asequibles y, en cuanto a la vejez, deben tomar medidas apropiadas para establecer planes de seguridad social que concedan prestaciones a las personas a partir de una edad determinada prescrita por la legislación nacional; (iii) nivel suficiente, porque las prestaciones, ya sean en efectivo o en especie, deben ser suficientes en importe y duración; de ahí que cuando una persona cotiza a un plan de seguridad social que ofrece prestaciones para suplir la falta de ingresos, debe haber una relación razonable entre los ingresos, las cotizaciones abonadas y la cuantía de la prestación pertinente; (iv) accesibilidad, respecto a que si un plan de seguridad social exige el pago de cotizaciones, éstas deben definirse por adelantado por seguridad jurídica; y, (v) relación con otros derechos. En ese contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que desde el momento en que un empleado cubre sus aportaciones a un fondo de pensiones, como un salario anticipado del trabajador activo para cuando sea inactivo, o para sus beneficiarios en caso de fallecer, y deja de prestar servicios a la institución concernida para acogerse al régimen de jubilaciones previsto en la ley, adquiere el derecho a que su pensión se rija en los términos y condiciones previstos en dicha ley, y que el derecho a la pensión que adquiere dicha persona tiene "efectos patrimoniales", los cuales están protegidos por el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De ahí que el deber del Estado, que no faculta para distraer las cotizaciones y menos para disponer de ellas, es proteger el derecho de las personas a la seguridad social contra la interferencia arbitraria de algún otro ente u órgano del propio Estado." ("Detalle - Tesis - 2026350")

El Sistema de Ahorro para el Retiro.



Herramienta: Google Gemini, Instrucciones: crea una imagen del sistema de ahorro para el retiro en México; Análisis: Se corroboró contra fuentes primarias, sin necesidad de edición.

Historia del SAR.

El SAR es el Sistema de Ahorro para el retiro, “El 1 de julio de 1997 entró en vigor el sistema de cuentas individuales cuyo objetivo inicial fue evitar la inviabilidad financiera del sistema pensionario nacional que se vislumbraba como resultado de dos factores: a mediano plazo una transición demográfica, que daría como resultado una población cada vez más envejecida, así como a corto plazo la crisis económica 1994-1995 derivada de la dependencia de los flujos externos y el escaso ahorro interno del país. A partir de dicho año, cada trabajador tiene una cuenta individual en el SAR que constituye su patrimonio para financiar una pensión y que es gestionada por una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) supervisada por la CONSAR.” (Retiro)

Este sistema sustituye a los sistemas de pensiones anteriores, basados en el “reparto” pues eran inviables económicamente hablando. En 1992 surge el primer intento de establecer el SAR, ello con cuentas administradas por bancos, que cambió en 1997 por las

AFORES; con la reforma de ese año a la Ley del IMSS y que en 2007 se ve reflejada también en el ISSSTE.

El SAR. Conceptualización.

"El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) es el esquema establecido en las leyes del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Más que una simple cuenta, es un sistema integral diseñado para que las y los trabajadores acumulen recursos que financiarán su pensión, brindándoles patrimonio y tranquilidad al finalizar su vida laboral." (PENSIONISSSTE, 2026)

"Para garantizar la seguridad de tu dinero, el SAR opera a través de tres pilares fundamentales:

CONSAR: La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro es el órgano regulador (dependiente de la SHCP) que supervisa el correcto funcionamiento del sistema.

AFORE: Son las administradoras de fondos para el retiro (como AFORE PENSIONISSSTE: encargadas de gestionar tu Cuenta Individual, donde se depositan tus aportaciones.

SIEFORE: Son las sociedades de inversión, mediante las cuales las Afore invierten tus recursos bajo un régimen autorizado para generar rendimientos y hacer crecer tu ahorro a largo plazo." (PENSIONISSSTE, 2026)

Características del SAR.

El mecanismo funciona por medio de las cuentas individuales integradas por las cuotas que se cubren entre el patrón, el trabajador y la aportación del Estado. Estos recursos son administrados por las AFORES quienes invierten los recursos en SIEFORES o sociedades de inversión a largo plazo, cuyos rendimientos, nutren al sistema y le dan viabilidad financiera; con la regulación necesaria para darle seguridad y sostenibilidad.

Ello sin que se pierda la posibilidad de incrementar los fondos por medio de aportaciones voluntarias del trabajador a la cuenta individual y que a la postre, le permiten acceder a una pensión de retiro por cesantía en edad avanzada y vejez, así como a la de invalidez, de darse el caso o bien, le dan acceso a la pensión mínima garantizada, como ya se ha explicado anteriormente.

Objetivos y fines del SAR.

Al tratarse de un sistema de ahorro, el SAR tiene por objetivo el proveer de recursos suficientes para una vida con dignidad a las personas trabajadoras que han alcanzado los requisitos para el retiro.

Al mismo tiempo, al invertirse los recursos, tiene como objetivo secundario contribuir a la estabilidad del sistema económico y financiero nacional con lo que se contribuye al mercado de capitales de inversión a largo plazo.

FUENTES E IMÁGENES

FUENTES

Briceño Ruíz, A. (2011). *Derecho de la seguridad social*. Oxford University Press.

Cruz, L. (s. f.). *Seguridad social para personas trabajadoras del hogar: Un tema pendiente*. Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos.

Recuperado 30 de agosto de 2026, de

<https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blog-cec/seguridad-social-para-personas-trabajadoras-del-hogar-un-tema-pendiente>

Detalle—Tesis—2026350. (s. f.). Recuperado 30 de agosto de 2026, de

<https://sjfSemanal.scjn.gob.mx>

Detalle—Tesis—2027265. (s. f.). Recuperado 30 de agosto de 2026, de

<https://sjfSemanal.scjn.gob.mx>

García Máñez, E. (2002). *Introducción al Estudio del Derecho* (53 edición). Porrúa.

IMSS garantiza el acceso a la seguridad social a parejas del mismo sexo en una

relación de concubinato | Sitio Web «Acercando el IMSS al Ciudadano». (s. f.).

Recuperado 30 de agosto de 2026, de

<https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202210/554>

Inicio. (s. f.). Comunicados de Prensa. Recuperado 30 de agosto de 2026, de

<https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/>

PENSIONISSSTE. (2026). SAR. [https://www.pensionissste.gob.mx/sistema-de-](https://www.pensionissste.gob.mx/sistema-de-ahorro-para-el-retiro/sar.html)

[ahorro-para-el-retiro/sar.html](https://www.pensionissste.gob.mx/sistema-de-ahorro-para-el-retiro/sar.html)

IMÁGENES

Gemini de Google.

- Genera una imagen de la jurisprudencia en México, tipo icono.
- Crea una imagen tipo icono en donde se observe la seguridad social para nietos, parejas del mismo sexo y trabajadores.
- Crea una imagen del sistema de ahorro para el retiro en México.